

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра нотариата

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

Б1.В.12

год набора – 2024

**Код и наименование
направления подготовки:**

40.03.01 Юриспруденция

**Уровень высшего
образования:**

бакалавриат

**Направленность
(профиль) ОПОП ВО**

юриспруденция

**Форма (формы)
обучения**

очная, очная (ускоренное обучение на базе СПО), очно-заочная, очно-заочная (ускоренное обучение на базе СПО); очно-заочная (ускоренное обучение на базе ВО); очно-заочная - группа выходного дня; заочная (ускоренное обучение на базе ВО); заочная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО), заочная (ускоренное обучение - группа выходного дня)

Квалификация:

бакалавр

Москва – 2024

Программа утверждена на заседании кафедры нотариата протокол № 9 от 14 марта 2024 года.

Автор:

Булаевский Б.А. – к.ю.н., доцент кафедры нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Внешний рецензент:

Малюшин К.А. – к.ю.н., главный редактор журнала Федеральной нотариальной палаты «Нотариальный вестник».

Булаевский Б.А.

Наследственное право: рабочая программа дисциплины (модуля)/

Булаевский Б.А. М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2024 г. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2024

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Наследственное право» является приобретение обучающимися глубоких теоретических знаний и формирование у них практических навыков в сфере охраны интересов участников гражданских правоотношений в связи с правопреемством в имуществе умерших граждан.

Реализация поставленной цели требует решения следующих задач:

а) на уровне знания:

- изучение действующего законодательства и правоприменительной практики по вопросам осуществления и защиты прав участников наследственных и иных, связанных с наследованием, правоотношений;

- ознакомление с научными подходами к исследованию проблем правовой охраны интересов субъектов права, в рамках отношений, связанных с наследованием.

б) на уровне понимания:

- уяснение содержания институтов наследственного права и подходов к регулированию отношений в сфере наследственного права;

- установление закономерностей развития наследственных правоотношений;

- выявление особенностей осуществления и защиты отдельных наследственных прав.

в) на уровне умения, навыка:

- приобретение навыков юридической квалификации анализируемых правоотношений и консультирования по проблемным вопросам наследственного права;

- овладение техникой подготовки и анализа правовых документов (завещаний, договоров, свидетельств и др.) в сфере наследственных правоотношений;

- формирование навыков защиты нарушенных наследственных прав

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Наследственное право» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Приступая к изучению дисциплины «Наследственное право», обучающийся должен свободно владеть основными категориями теории государства и права, а также частного права, иметь навык квалификации юридических фактов, хорошо знать признаки выделяемых в цивилистике различных видов гражданско-правовых отношений, уметь анализировать правовые нормы и практику их реализации, владеть навыками осуществления и защиты гражданских прав. В этой связи для освоения дисциплины «Наследственное право» обязательным является

предшествующее изучение дисциплин профессионального цикла - «Теория государства и права», «Римское право», «Гражданское право», «Семейное право».

Дисциплина «Наследственное право» имеет также содержательно-логическую связь с иными дисциплинами, в частности - «Гражданское процессуальное право», «Предпринимательское право», «Жилищное право», «Банковское право».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Наследственное право» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

УК-4 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

профессиональными:

ПК-2 способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации;

ПК-3 способен осуществлять правоохранительную деятельность, в том числе функции и полномочия по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по защите прав и свобод человека и гражданина;

ПК-4 способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
История отечественного наследственного права	УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языках	ИУК 4.1 Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами ИУК 4.2 Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках

		ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые разговоры на государственном и иностранном (-ых) языках ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) на государственный язык
Общие положения наследственного права	УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации	ИУК 4.2 Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений
Наследование по завещанию и по наследственному договору	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы.
Наследование по	ПК-2 Способен	ИПК 2.1 Демонстрирует знание

закону	квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.	специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями. ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений. ИПК 3.1 Владеет методами выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений. ИПК 3.2 Владеет навыками квалификации преступления и иных правонарушений ИПК 3.4 Умеет правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридических и иных документах, в том числе выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать преступления и иные правонарушения, осуществлять их предупреждение, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных.
Принятие наследства и отказ от наследства	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации ПК-3 Способен осуществлять правоохранительную деятельность, в том числе функции и полномочия по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по защите прав и свобод	ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач ИПК 3.3 Знает и владеет способами и методами предупреждения и защиты прав свобод и охраняемых законом интересов граждан и организаций.

	человека и гражданина	
Охрана наследственного имущества и управление им. Раздел наследства	УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) ПК-3 Способен осуществлять правоохранительную деятельность, в том числе функции и полномочия по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по защите прав и свобод человека и гражданина.	ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые разговоры на государственном и иностранном (-ых) языках ИПК 3.3 Знает и владеет способами и методами предупреждения и защиты прав свобод и охраняемых законом интересов граждан и организаций
Особенности наследования отдельных видов имущества	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач. ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки. ИПК 4.4. Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации. ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг

В результате освоения дисциплины «Наследственное право» обучающийся должен:

знать: систему источников наследственного права; понятия и юридические конструкции институтов наследственного права; основные положения юридической науки, относящиеся к сфере наследования; актуальные проблемы правового регулирования наследования и правила применения норм наследственного права; правовые позиции судебных, нотариальных, а также иных органов по вопросам применения норм наследственного права;

уметь: определять природу и субъектный состав отношений, складывающихся в связи с открытием наследства, его принятием и разделом; применять нормы наследственного права с целью осуществления и защиты наследственных прав;

владеть: навыками работы с источниками наследственного права, а также поиска и обобщения специальной литературы и материалов правоприменительной практики по вопросам наследственного права; техникой подготовки правовых документов по вопросам наследственного права; навыками подготовки экспертных заключений по проблемным вопросам наследственного права, а также навыками осуществления и защиты наследственных прав.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Наследственное право» составляет: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. Форма промежуточной аттестации - зачет.

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. История отечественного наследственного права

Нормы о наследовании до Свода законов Российской империи. Нормы о наследовании в Своде законов Российской империи. Нормы о наследовании с 1917 по 1991 г. Формирование наследственного права РФ после распада СССР.

Тема 2. Общие положения наследственного права

Понятие наследственного права. Наследственное право и право наследования. Источники наследственного права. Понятие и основания наследования. Наследство. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. Наследственные правоотношения как вид гражданских правоотношений. Наследники и недостойные наследники.

Тема 3. Наследование по завещанию и по наследственному договору

Наследование по завещанию как правовой институт. Понятие завещания. Свобода завещания. Тайна завещания. Завещание как сделка. Условия действительности завещаний. Отмена и изменение завещания. Толкование и исполнение завещаний. Отдельные виды завещательных распоряжений. Наследственный договор: природа, содержание, особенности исполнения.

Тема 4. Наследование по закону

Общие положения наследования по закону. Очереди наследования. Наследование по праву представления. Наследование нетрудоспособными иждивенцами. Наследование усыновленными и усыновителями. Право на обязательную долю в наследстве. Наследование выморочного имущества.

Тема 5. Принятие наследства и отказ от наследства

Общие положения о принятии наследства. Право на принятие

наследства. Сроки принятия наследства. Способы принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Общие положения об отказе от наследства. Отказ от наследства в пользу других лиц. Приращение наследственных долей. Оформление наследственных прав.

Тема 6. Охрана наследственного имущества и управление им.
Раздел наследства.

Основания охраны наследственного имущества и управления им. Система мер по охране наследства и управлению им. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им. Основание, порядок и условия раздела наследственного имущества. Преимущественные права при разделе наследства. Соглашение о разделе наследства.

Тема 7. Особенности наследования отдельных видов имущества.

Наследование недвижимого имущества. Наследование прав, связанных с участием в юридических лицах и наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. Наследование вещей, ограниченных в обороте и имущества, предназначенного для личного предоставления. Наследование государственных наград. Наследование исключительных и иных интеллектуальных прав. Наследование «виртуального имущества». Заграничное наследство. Ответственность наследников по долгам наследодателя.

2.1. Тематические планы

Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр / триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1.	История отечественного наследственного права	4		2	14	Самостоятельное изучение учебной и научной литературы, конспектирование материала, дискуссия	устный опрос
2.	Общие положения наследственного права		2	2	2	лекция-презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций,	устный опрос, тесты
3.	Наследование по		4	4	4	лекция-	устный

	завещанию и наследственному договору					презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	опрос, тесты
4.	Наследование по закону		2	4	4	лекция-презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
5.	Принятие наследства и отказ от наследства		4	4	4	лекция-презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
6.	Охрана наследственного имущества и управление им. Раздел наследства.		2	2	4	ролевая (деловая) игра, коллективное обсуждение, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
7.	Особенности наследования отдельных видов имущества		2	2	4	коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
	Всего		16	20	36	Зачет	

**Тематический план для очной формы обучения
(ускоренное обучение на базе СПО)**

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семес тр /	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)	Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/
-------	------------------------------------	---------------	---	--------------------------------------	--------------------------

			лекции	ПЗ	СР		Форма промежуточной аттестации
1.	История отечественного наследственного права	3		2	14	Самостоятельное изучение учебной и научной литературы, конспектирование материала, дискуссия	устный опрос
2.	Общие положения наследственного права		2	2	2	лекция-презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций,	устный опрос, тесты
3.	Наследование по завещанию и наследственному договору		4	4	4	лекция-презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
4.	Наследование по закону		2	4	4	лекция-презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
5.	Принятие наследства и отказ от наследства		4	4	4	лекция-презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
6.	Охрана наследственного		2	2	4	ролевая (деловая)	устный опрос, тесты

	имущества и управление им. Раздел наследства.					игра, коллективное обсуждение, практика публичного выступления	
7.	Особенности наследования отдельных видов имущества		2	2	4	коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
	Всего		16	20	36	Зачет	

**Тематический план для очно-заочной формы обучения и
очно-заочной формы обучения ГВД**

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр / триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1.	История отечественного наследственного права	6	-	2	12	Самостоятельное изучение учебной и научной литературы, конспектирование материала, дискуссия	устный опрос
2.	Общие положения наследственного права		2	2	6	лекция-презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций,	устный опрос, тесты
3.	Наследование по завещанию и наследственному договору		2	2	6	лекция-презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
4.	Наследование по		2	2	6	лекция-	устный

	закону					презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	опрос, тесты
5.	Принятие наследства и отказ от наследства		2	2	6	лекция-презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
6.	Охрана наследственного имущества и управление им. Раздел наследства.		2	2	6	ролевая (деловая) игра, коллективное обсуждение, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
7.	Особенности наследования отдельных видов имущества		-	2	6	коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
	Всего		10	14	48	Зачет	

**Тематический план для очно-заочной формы обучения
(ускоренное обучение на базе СПО)**

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр / триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1.	История отечественного наследственного права	3	-	2	12	Самостоятельное изучение учебной и научной литературы, конспектиров	устный опрос

						ание материала, дискуссия	
2.	Общие положения наследственного права		2	2	6	лекция- презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций,	устный опрос, тесты
3.	Наследование по завещанию и наследственному договору		2	2	6	лекция- презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
4.	Наследование по закону		2	2	6	лекция- презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
5.	Принятие наследства и отказ от наследства		2	2	6	лекция- презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
6.	Охрана наследственного имущества и управление им. Раздел наследства.		2	2	6	ролевая (деловая) игра, коллективное обсуждение, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
7.	Особенности наследования отдельных видов имущества		-	2	6	коллективное обсуждение, анализ практических	устный опрос, тесты

						ситуаций, практика публичного выступления	
	Всего		10	14	48	Зачет	

**Тематический план для очно-заочной формы обучения
(ускоренное обучение на базе ВО)**

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр / триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежу- точной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1.	История отечественного наследственного права	4	-	2	12	Самостоятель ное изучение учебной и научной литературы, конспектиров ание материала, дискуссия	устный опрос
2.	Общие положения наследственного права		2	2	6	лекция- презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций,	устный опрос, тесты
3.	Наследование по завещанию и наследственному договору		2	2	6	лекция- презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
4.	Наследование по закону		2	2	6	лекция- презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
5.	Принятие		2	2	6	лекция-	устный

	наследства и отказ от наследства					презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	опрос, тесты
6.	Охрана наследственного имущества и управление им. Раздел наследства.		2	2	6	ролевая (деловая) игра, коллективное обсуждение, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
7.	Особенности наследования отдельных видов имущества		-	2	6	коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
Всего			10	14	48	Зачет	

***Тематический план для заочной формы обучения,
заочной формы ускоренного обучения (на базе СПО)***

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1.	История отечественного наследственного права	3	-	-	10	Самостоятельное изучение учебной и научной литературы, конспектирование материала, дискуссия	устный опрос
2.	Общие положения наследственного права		2	-	8	лекция-презентация, коллективное обсуждение, анализ практических	устный опрос, тесты

						ситуаций,	
3.	Наследование по завещанию и наследственному договору		-	-	8	лекция-презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
4.	Наследование по закону		-	-	8	лекция-презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
	Итого за сессию:		2	-	34	-	
5.	Принятие наследства и отказ от наследства	3		2	8	лекция-презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
6.	Охрана наследственного имущества и управление им. Раздел наследства.			2	10	ролевая (деловая) игра, коллективное обсуждение, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
7.	Особенности наследования отдельных видов имущества				10	коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
	Итого		-	4	28	Зачет– 4 ак. ч.	
	Всего		2	4	62	4	

**Тематический план для заочной формы ускоренного обучения
(на базе ВО)**

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежу- точной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1.	История отечественного наследственного права	3	-	-	10	Самостоятель ное изучение учебной и научной литературы, конспектиров ание материала, дискуссия	устный опрос
2.	Общие положения наследственного права		2	-	8	лекция- презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций,	устный опрос, тесты
3.	Наследование по завещанию и наследственному договору		-	-	8	лекция- презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
4.	Наследование по закону		-	-	8	лекция- презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
	Итого за сессию:		2	-	34	-	
5.	Принятие наследства и отказ от наследства	3		2	8	лекция- презентация, коллективное обсуждение, анализ	устный опрос, тесты

						практических ситуаций, практика публичного выступления	
6.	Охрана наследственного имущества и управление им. Раздел наследства.			2	10	ролевая (деловая) игра, коллективное обсуждение, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
7.	Особенности наследования отдельных видов имущества				10	коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
	Итого		-	4	28	Зачет– 4 ак. ч.	
	Всего		2	4	62	4	

**Тематический план для заочной формы ускоренного обучения
(на базе ВО ГВД)**

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1.	История отечественного наследственного права	3	-	-	10	Самостоятельное изучение учебной и научной литературы, конспектирование материала, дискуссия	устный опрос
2.	Общие положения наследственного права		2	-	8	лекция-презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций,	устный опрос, тесты
3.	Наследование по завещанию и наследственному		-	-	8	лекция-презентация, коллективное	устный опрос, тесты

	договору					обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	
4.	Наследование по закону		-	-	8	лекция-презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
5.	Принятие наследства и отказ от наследства	3		2	8	лекция-презентация, коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
6.	Охрана наследственного имущества и управление им. Раздел наследства.			2	10	ролевая (деловая) игра, коллективное обсуждение, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
7.	Особенности наследования отдельных видов имущества				10	коллективное обсуждение, анализ практических ситуаций, практика публичного выступления	устный опрос, тесты
	Всего		2	4	62	Зачет – 4 ак.ч.	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. Общие положения наследственного права
Содержание:

1. Понятие и источники наследственного права.
2. Понятие и основания наследования.
3. Наследство. Открытие наследства. Время и место открытия наследства.

4. Наследственные правоотношения.

Задания для подготовки:

Ознакомиться с рекомендованной специальной литературой.

Вспомнить из курса «Гражданское право» систему источников гражданского права, а также вопросы о гражданских правоотношениях и основаниях их возникновения.

Лекция. Наследование по завещанию и по наследственному договору.

Содержание:

1. Наследование по завещанию как правовой институт.
2. Понятие завещания. Свобода завещания. Тайна завещания.
3. Завещание как сделка. Отмена и изменение завещания. Толкование и исполнение завещаний.
4. Отдельные виды завещательных распоряжений.
5. Наследственный договор.

Задания для подготовки:

Ознакомиться с рекомендованной специальной литературой.

Повторить из курса «Гражданское право» тему «Сделки», обратив особое внимание на вопросы об условиях действительности сделок и последствиях признания сделки недействительной.

Лекция. Наследование по закону

Содержание:

1. Общие положения наследования по закону.
2. Очереди наследования. Наследование по праву представления.
3. Особенности правового положения отдельных наследников по закону.
4. Наследование выморочного имущества.

Задания для подготовки:

Ознакомиться с рекомендованной специальной литературой.

Повторить из курса «Гражданское право» вопросы правосубъектности граждан (физических лиц), а также публично-правовых образований.

Вспомнить из курса «Семейное право» вопросы о правовом положении детей (в том числе, усыновленных) и их родителей.

Соотнести понятия «члены семьи», используемые в гражданском, семейном и жилищном законодательстве.

Из курса «Гражданское процессуальное право» вспомнить порядок установления фактов, имеющих юридическое значение.

Лекция. Принятие наследства и отказ от наследства

Содержание:

1. Общие положения о принятии наследства.
2. Способы принятия наследства.
3. Отказ от наследства. Приращение наследственных долей.
4. Оформление наследственных прав.

Задания для подготовки:

Ознакомиться с рекомендованной специальной литературой.

Повторить из курса «Гражданское право» вопрос о классификации юридических фактов в гражданском праве.

Из курсов «Гражданское право» и «Предпринимательское право» вспомнить вопросы участия в правоотношениях юридических лиц (особо: формирование и выражение воли юридического лица).

Лекция. Охрана наследственного имущества и управление им.**Раздел наследства****Содержание:**

1. Основания охраны наследственного имущества и управления им.
 2. Система мер по охране наследства и управлению им.
 3. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им.
 4. Основание, порядок и условия раздела наследственного имущества.
- Преимущественные права при разделе наследства.

Задания для подготовки:

Ознакомиться с рекомендованной специальной литературой.

Повторить из ранее изученных курсов вопросы: о режиме общей собственности, о правовом положении нотариусов в Российской Федерации, о договоре доверительного управления имуществом.

Лекция. Особенности наследования отдельных видов имущества**Содержание:**

1. Наследование недвижимого имущества.
2. Наследование прав, связанных с участием в юридических лицах и наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.
3. Наследование вещей, ограниченных в обороте и имущества, предназначенного для личного предоставления.
4. Наследование исключительных и иных интеллектуальных прав.
5. Ответственность наследников по долгам наследодателя.

Задания для подготовки:

Ознакомиться с рекомендованной специальной литературой.

Повторить из курса «Гражданское право» вопросы темы «Объекты гражданских прав», а также вопрос об основании и условиях гражданско-правовой ответственности.

2.3. Занятия семинарского типа

Общие рекомендации.

При подготовке к занятиям семинарского типа необходимо использовать материалы, полученные в ходе лекции (конспект и т.п.), а также рекомендованные учебники и специальную литературу. Если лекционное занятие по соответствующей теме не проводилось, основными источниками для подготовки к практическому занятию должны быть рекомендованные учебники и специальная литература.

Особое внимание при подготовке к практическим занятиям необходимо уделять рекомендованным материалам правоприменительной практики (судебной, нотариальной и др.).

Решение задач и выполнение заданий по теме (подготовка таблиц, схем, проектов документов и т.п.) при подготовке к практическим занятиям является обязательным. Для упрощения их выполнения рекомендуется использовать материалы справочных правовых систем (СПС «КонсультантПлюс», «Гарант» и др.).

В ходе практического занятия, в соответствии с установками преподавателя, отрабатываются навыки прикладного применения полученных знаний. Обучающийся должен быть готов обосновать свою позицию по подготовленному им решению задачи (проекту документа и т.п.), ссылаясь как на нормативные источники, так и материалы правоприменительной практики. Особое внимание следует уделять оценке природы анализируемых отношений и применимым правовым нормам.

Практически занятия для очной формы обучения и для очной формы обучения (ускоренное обучение на базе СПО).

Практические занятия 1, 2 История отечественного наследственного права. Общие положения наследственного права

1. Этапы становления отечественного наследственного права.
2. Система источников наследственного права.
3. Наследство (наследственное имущество) Открытие наследства.

Время и место открытия наследства.

4. Наследственные правоотношения как вид гражданских правоотношений.

5. Наследники и недостойные наследники.

Задания для подготовки:

Прослушивание лекции. Изучение рекомендованной специальной литературы и материалов правоприменительной практики.

Подготовка схемы «Источники наследственного права».

Решение задач.

Практические занятия 3, 4 Наследование по завещанию и по наследственному договору

1. Понятие завещания. Свобода завещания.
2. Завещание как сделка. Условия действительности завещаний.
3. Толкование и исполнение завещаний.
4. Особенности отдельных завещательных распоряжений.
5. Наследственный договор: правовая природа и содержание.

Задания для подготовки:

Прослушивание лекции. Изучение рекомендованной специальной литературы и материалов правоприменительной практики.

Подготовка схемы «Виды завещательных распоряжений».

Подготовка проектов завещаний (завещание всего принадлежащего лицу имущества, завещание о лишении наследника наследства, завещание с условием о подназначении наследников).

Решение задач.

Практические занятия 5, 6 Наследование по закону

1. Очереди наследования.
2. Наследование по праву представления.
3. Право на обязательную долю в наследстве.
4. Наследование выморочного имущества.

Задания для подготовки:

Прослушивание лекции. Изучение рекомендованной специальной литературы и материалов правоприменительной практики.

Подготовка схемы «Очереди наследования» с указанием степеней родства.

Решение задач.

Практические занятия 7, 8 Принятие наследства и отказ от наследства

1. Принятие наследства: сроки и способы.
2. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия).
3. Отказ от наследства. Приращение наследственных долей.
4. Оформление наследственных прав.

Задания для подготовки:

Прослушивание лекции. Изучение рекомендованной специальной литературы и материалов правоприменительной практики.

Подготовка заявлений о принятии наследства (а - по одному основанию, б - по нескольким основаниям) и о направленном отказе от наследства.

Решение задач.

Практические занятия 9 Охрана наследственного имущества и управление им. Раздел наследства

1. Основания охраны наследственного имущества и управления им.

2. Система мер по охране наследства и управлению им.
 3. Возмещение расходов на охрану наследства и управление им.
 4. Основание, порядок и условия раздела наследственного имущества.
- Преимущественные права при разделе наследства.

Задания для подготовки:

Прослушивание лекции. Изучение рекомендованной специальной литературы и материалов правоприменительной практики.

Подготовка проекта свидетельства о праве на наследство по закону, выдаваемое двум наследникам.

Подготовка проекта договора доверительного управления имуществом исключительными правами.

Составление таблицы «Виды расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им».

Составление проекта соглашения о разделе наследства.

Анализ учебного наследственного дела (см.: Наследственное право в нотариальной практике : учебно-методическое пособие – М.: Проспект, 2021. – 120 с.) на предмет соответствия действующему законодательству.

Решение задач.

Практические занятия 10 Особенности наследования отдельных видов имущества

1. Наследование недвижимого имущества.
2. Наследование прав, связанных с участием в юридических лицах и наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.
3. Наследование вещей, ограниченных в обороте и имущества, предназначенного для личного предоставления.
4. Наследование исключительных и иных интеллектуальных прав.
5. Ответственность наследников по долгам наследодателя.

Задания для подготовки:

Прослушивание лекции. Изучение рекомендованной специальной литературы и материалов правоприменительной практики.

Составление таблицы «Наследование интеллектуальных прав».

Подготовка таблицы «Развитие наследственных отношений при банкротстве гражданина»

Решение задач.

Практические занятия для ОЗФО, ОЗФО ГВД и СПО ОЗФУО

Практические занятия 1 История отечественного наследственного права.

1. Этапы становления отечественного наследственного права.
2. Влияние исторических событий на институты наследственного права.

Задания для подготовки:

Прослушивание лекции. Изучение рекомендованной специальной литературы и материалов правоприменительной практики.

Практическое занятие 2. Общие положения наследственного права

1. Право наследования и наследственное право.
2. Наследство (наследственное имущество). Открытие наследства. Время и место открытия наследства.
3. Основания наследования.
4. Наследственные правоотношения как вид гражданских правоотношений.

Задания для подготовки:

Прослушивание лекции. Изучение рекомендованной специальной литературы и материалов правоприменительной практики.

Подготовка схемы «Источники наследственного права».

Решение задач.

Практические занятия 3 Наследование по завещанию и по наследственному договору

1. Понятие завещания. Свобода завещания. Виды завещательных распоряжений.
2. Завещание как сделка. Условия действительности завещаний.
3. Толкование и исполнение завещаний.
4. Наследственный договор: правовая природа и содержание.

Задания для подготовки:

Прослушивание лекции. Изучение рекомендованной специальной литературы и материалов правоприменительной практики.

Подготовка схемы «Виды завещательных распоряжений».

Подготовка проектов завещаний (завещание всего принадлежащего лицу имущества, завещание о лишении наследника наследства, завещание с условием о подназначении наследников).

Решение задач.

Практическое занятие 4 Наследование по закону

1. Очереди наследования.
2. Наследование по праву представления.
3. Право на обязательную долю в наследстве.
4. Наследование выморочного имущества.

Задания для подготовки:

Прослушивание лекции. Изучение рекомендованной специальной литературы и материалов правоприменительной практики.

Подготовка схемы «Очереди наследования» с указанием степеней родства.

Решение задач.

Практическое занятие 5 Принятие наследства и отказ от наследства

1. Принятие наследства: сроки и способы.

2. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия).

3. Отказ от наследства. Приращение наследственных долей.

4. Оформление наследственных прав.

Задания для подготовки:

Прослушивание лекции. Изучение рекомендованной специальной литературы и материалов правоприменительной практики.

Подготовка заявлений о принятии наследства (а - по одному основанию, б - по нескольким основаниям) и о направленном отказе от наследства.

Решение задач.

Практические занятия 6 Охрана наследственного имущества и управление им. Раздел наследства

1. Основания охраны наследственного имущества и управления им.

2. Система мер по охране наследства и управлению им.

3. Возмещение расходов на охрану наследства и управление им.

4. Основание, порядок и условия раздела наследственного имущества.

Преимущественные права при разделе наследства.

Задания для подготовки:

Прослушивание лекции. Изучение рекомендованной специальной литературы и материалов правоприменительной практики.

Подготовка проекта свидетельства о праве на наследство по закону, выдаваемое двум наследникам.

Подготовка проекта договора доверительного управления имуществом исключительными правами.

Составление таблицы «Виды расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им».

Составление проекта соглашения о разделе наследства.

Анализ учебного наследственного дела (см.: Наследственное право в нотариальной практике : учебно-методическое пособие – М.: Проспект, 2021. – 120 с.) на предмет соответствия действующему законодательству.

Решение задач.

Практическое занятие 7 Особенности наследования отдельных видов имущества

1. Наследование недвижимого имущества.

2. Наследование прав, связанных с участием в юридических лицах и наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.

3. Наследование вещей, ограниченных в обороте и имущества, предназначенного для личного предоставления.

4. Наследование исключительных и иных интеллектуальных прав.

5. Ответственность наследников по долгам наследодателя.

Задания для подготовки:

Прослушивание лекции. Изучение рекомендованной специальной литературы и материалов правоприменительной практики.

Составление таблицы «Наследование интеллектуальных прав».

Подготовка таблицы «Развитие наследственных отношений при банкротстве гражданина»

Решение задач.

Практические занятия для заочной формы обучения (ускоренное обучение на базе СПО)

Практическое занятие 1 Принятие наследства и отказ от наследства

1. Принятие наследства: сроки и способы.

2. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия).

3. Отказ от наследства. Приращение наследственных долей.

4. Оформление наследственных прав.

Задания для подготовки:

Прослушивание лекции. Изучение рекомендованной специальной литературы и материалов правоприменительной практики.

Подготовка заявлений о принятии наследства (а - по одному основанию, б - по нескольким основаниям) и о направленном отказе от наследства.

Решение задач.

Практические занятия 2 Охрана наследственного имущества и управление им. Раздел наследства

1. Основания охраны наследственного имущества и управления им.

2. Система мер по охране наследства и управлению им.

3. Возмещение расходов на охрану наследства и управление им.

4. Основание, порядок и условия раздела наследственного имущества.

Преимущественные права при разделе наследства.

Задания для подготовки:

Прослушивание лекции. Изучение рекомендованной специальной литературы и материалов правоприменительной практики.

Подготовка проекта свидетельства о праве на наследство по закону, выдаваемое двум наследникам.

Подготовка проекта договора доверительного управления имуществом исключительными правами.

Составление таблицы «Виды расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им».

Составление проекта соглашения о разделе наследства.

Анализ учебного наследственного дела (см.: Наследственное право в нотариальной практике : учебно-методическое пособие – М.: Проспект, 2021. – 120 с.) на предмет соответствия действующему законодательству.

Решение задач.

2.4. Самостоятельная работа

В процессе обучения в рамках внеаудиторной работы обучающиеся должны самостоятельно выполнять отдельные виды подготовки по изучаемой дисциплине.

К видам самостоятельной работы по программе дисциплины «Наследственное право» относятся:

- поиск и изучение специальной литературы по темам дисциплины помимо рекомендованной (особенно новинки);
- поиск и изучение материалов правоприменительной практики по каждой теме дисциплины;
- изучение проектов нормативных актов по проблематике дисциплины;
- подготовка перечней и образцов документов, необходимых для реализации гражданских прав в рамках наследственных правоотношений, а также определение источников их получения в городе Москве и регионе проживания (если им не является город Москва).
- обобщение материалов правоприменительной практики по проблемным вопросам дисциплины с подбором противоположных либо несовпадающих по отдельным аспектам правовых позиций.

Форма самостоятельной работы определяется обучающимся самостоятельно (либо по согласованию с преподавателем). В частности, обобщение материалов правоприменительной практики может быть оформлено в виде таблицы, аналитической записки, мультимедийной презентации. Изучение специальной литературы может выразиться, в частности: в подготовке глоссария, в формировании подборки ссылок на точки зрения по определенным вопросам. Универсальной формой самостоятельной работой могут служить подготавливаемые обучающимися рефераты по актуальным вопросам наследственного права (тематика и примерная структура согласовываются с преподавателем).

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам и темам дисциплины (модуля) очной и очно-заочной форм обучения:

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	вид СР	форма СР
1.	История отечественного наследственного	- изучение специальной литературы; - изучение памятников права.	- подготовка конспекта; - подготовка хронологической таблицы;

	права		-подготовка глоссария;
2.	Общие положения наследственного права	- изучение специальной литературы; - изучение нормативных актов; -изучение правоприменительной практики	- подготовка конспекта; - подготовка глоссария; -подготовка сравнительной таблицы;
3.	Наследование по завещанию и наследственному договору	- изучение специальной литературы; - изучение нормативных актов; -изучение правоприменительной практики; - изучение образцов документов	- подготовка конспекта; - подготовка глоссария; -подготовка сравнительной таблицы; - проведение деловой (ролевой) игры;
4.	Наследование по закону	- изучение специальной литературы; - изучение нормативных актов; -изучение правоприменительной практики	- подготовка конспекта; - подготовка глоссария; -подготовка сравнительной таблицы;
5.	Принятие наследства и отказ от наследства	- изучение специальной литературы; - изучение нормативных актов; -изучение правоприменительной практики; - изучение образцов документов	- подготовка конспекта; - подготовка глоссария; -подготовка сравнительной таблицы; - проведение деловой (ролевой) игры
6.	Охрана наследственного имущества и управление им. Раздел наследства.	- изучение специальной литературы; - изучение нормативных актов; -изучение правоприменительной практики; - изучение образцов документов	- подготовка конспекта; - подготовка глоссария; -подготовка сравнительной таблицы; - проведение деловой (ролевой) игры
7.	Особенности наследования отдельных видов имущества	- изучение специальной литературы; - изучение нормативных актов; -изучение правоприменительной практики	- подготовка конспекта; - подготовка глоссария; -подготовка сравнительной таблицы;

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	вид СР	форма СР
1.	История отечественного наследственного права	- изучение специальной литературы; - изучение памятников права.	- подготовка конспекта; - подготовка хронологической таблицы;
2.	Общие положения наследственного права	- изучение специальной литературы; - изучение нормативных актов; -изучение правоприменительной практики; - изучение образцов документов	- подготовка конспекта; - подготовка глоссария; -подготовка сравнительной таблицы; -подготовка мультимедийной презентации
3.	Наследование по завещанию и наследственному договору	- изучение специальной литературы; - изучение нормативных актов; -изучение правоприменительной практики; - изучение образцов документов	- подготовка конспекта; - подготовка глоссария; -подготовка сравнительной таблицы; - подготовка проектов документов
4.	Наследование по закону	- изучение специальной литературы; - изучение нормативных актов; -изучение правоприменительной практики; - изучение образцов документов	- подготовка конспекта; - подготовка глоссария; -подготовка сравнительной таблицы;
5.	Принятие наследства и отказ от наследства	- изучение специальной литературы; - изучение нормативных актов; -изучение правоприменительной практики; - изучение образцов документов	- подготовка конспекта; - подготовка глоссария; -подготовка сравнительной таблицы; - подготовка проектов документов
6.	Охрана наследственного имущества и управление им. Раздел наследства.	- изучение специальной литературы; - изучение нормативных актов; -изучение правоприменительной практики; - изучение образцов документов	- подготовка конспекта; - подготовка глоссария; -подготовка сравнительной таблицы; -подготовка мультимедийной презентации; - оформление учебного наследственного дела
7.	Особенности	- изучение специальной	- подготовка конспекта;

наследования отдельных видов имущества	литературы; - изучение нормативных актов; -изучение правоприменительной практики; - изучение образцов документов	- подготовка аналитической записки; - подготовка глоссария; -подготовка сравнительной таблицы;
--	---	--

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Проведение текущего контроля осуществляется путём выборочного либо сплошного устного опроса, аудиторных письменных заданий, тестирования по отдельным темам курса, обсуждения и оценки подготовленных рефератов, а также посредством проверки выполнения домашних заданий.

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Наследственное право» проводится в форме зачета.

Темы рефератов

1. Наследственное право как средство охраны частных и публичных интересов.
2. Конституционная гарантия права наследования.
3. Универсальное и сингулярное правопреемство в наследственном праве.
4. Наследование заграничного имущества.
5. Наследственный договор в зарубежном праве.
6. Степени и линии родства.
7. Оценка наследственного имущества.
8. Извещение наследников об открывшемся наследстве.
9. Правила нотариального делопроизводства по наследственным делам.
10. Право, подлежащее применению к отношениям по наследованию.
11. Установление содержания норм иностранного права о наследовании.
12. Особенности защиты наследственных прав в суде.
13. Административная форма защиты наследственных прав.
14. Сравнительная характеристика норм о наследовании в странах-участниках СНГ.
15. Сравнительная характеристика институтов наследственного права (по праву России и других государств (по выбору обучающегося)).

Вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля

самостоятельной работы обучающегося

1. Нормы о наследовании до Свода законов Российской империи.
2. Нормы о наследовании в Своде законов Российской империи.
3. Нормы о наследовании с 1917 по 1991 г.г.
4. Формирование наследственного права РФ после распада СССР.
5. Право наследования и наследственное право.
6. Принципы наследственного права.
7. Источники наследственного права.
8. Понятие наследования. Основания наследования.
9. Открытие наследства. Время и место открытия наследства.
10. Наследственные правоотношения.
11. Наследство.
12. Недостойные наследники
13. Наследование по завещанию как правовой институт.
14. Понятие завещания. Завещание как сделка. Условия действительности завещания и недействительность завещания.
15. Свобода завещания.
16. Тайна завещания.
17. Форма завещания.
18. Закрытое завещание.
19. Завещания, приравняемые к нотариально удостоверенным завещаниям.
20. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках.
21. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах.
22. Завещательный отказ и завещательное возложение.
23. Завещание, содержащее распоряжение об учреждении наследственного фонда.
24. Наследственный договор: правовая природа и содержание.
25. Отдельные виды завещательных распоряжений.
26. Отмена и изменение завещания.
27. Толкование и исполнение завещаний.
28. Наследование по закону как правовой институт.
29. Очереди наследования.
30. Наследование по праву представления.
31. Наследование усыновителями и усыновленными.
32. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.
33. Наследование выморочного имущества.
34. Право на обязательную долю в наследстве.
35. Права супруга при наследовании.
36. Общие положения о принятии наследства.
37. Способы принятия наследства.
38. Срок на принятие наследства.
39. Право на принятие наследства и наследственная трансмиссия.
40. Отказ от наследства. Отказ от наследства в пользу других лиц и

отказ от части наследства.

41. Приращение наследственных долей.
42. Оформление наследственных прав.
43. Свидетельство о праве на наследство: содержание, основания и порядок выдачи.
44. Основания охраны наследственного имущества и управления им.
45. Система мер по охране наследства.
46. Доверительное управление наследственным имуществом.
47. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им.
48. Основание, порядок и условия раздела наследственного имущества.
49. Охрана законных интересов зачатого, но еще не родившегося наследника, несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства.
50. Преимущественные права при разделе наследства.
51. Наследование недвижимого имущества.
52. Наследование прав, связанных с участием в юридических лицах.
53. Наследование имущества умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства.
54. Наследование вещей, ограниченных в обороте.
55. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию.
56. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков.
57. Наследование исключительных и иных интеллектуальных прав.
58. Ответственность наследников по долгам наследодателя.
59. Защита наследственных прав в суде.
60. Способы защиты наследственных прав.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты¹:

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

Федеральный конституционный закон от 04 октября 2022 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Луганской Народной Республики» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 05.10.2022.

Федеральный конституционный закон от 04 октября 2022 г. № 7-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании

¹ - При подготовке ответов по вопросам курса необходимо использовать актуальные редакции нормативных актов. Найти актуальные редакции можно, в частности, в справочных правовых системах «КонсультантПлюс», «Гарант» и др.

в составе Российской Федерации нового субъекта - Запорожской области» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 05.10.2022.

Федеральный конституционный закон от 04 октября 2022 г. № 8-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Херсонской области» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 05.10.2022.

Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496.

Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. // СЗ РФ. 1996, № 1. Ст. 16.

Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 14.

Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.

Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05 августа 2000 г. // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357.

Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» // СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 168.

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563.

Федеральный закон от 08 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870.

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 146.

Федеральный закон от 08 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» // СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321.

Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» // СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681.

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.

Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340.

Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.

Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4553.

Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» // СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2249.

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 41.

Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6047.

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // СЗ РФ. 2008. № 17. Ст. 1755.

Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» // СЗ РФ. 2010. № 16. Ст. 1815.

Федеральный закон от 03 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» // СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. 5). Ст. 7058.

Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 437-ФЗ «О федеральной территории "Сириус"» // СЗ РФ. 2020. № 52 (ч. 1). Ст. 8583.

Федеральный закон от 07 октября 2022 г. № 377-ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2022. № 41. Ст. 6939.

Указ Президента РФ от 07 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» (вместе с "Положением о государственных наградах Российской Федерации", "Статутами орденов Российской Федерации, положениями о знаках отличия Российской Федерации, медалях Российской Федерации, почетных званиях Российской Федерации, описаниями названных государственных наград Российской Федерации и нагрудных знаков к почетным званиям Российской Федерации") // СЗ РФ. 2010. № 37. Ст. 4643.

Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 № 350 «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом» // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2096.

Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на

денежные средства в банках» // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2097.

Приказ Минюста России от 30 августа 2017 г. № 156 «Об утверждении Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 07.09.2017.

Приказ Минюста России от 30 сентября 2020 г. № 226 «Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления» (вместе с «Формами реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах», «Порядком оформления форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах», утв. решением Правления ФНП от 16 сентября 2020 г. № 16/20) (Зарегистрировано в Минюсте России 05 октября 2020 г. № 60215) - Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 05 октября 2020 г.

Приказ Минюста России от 07 февраля 2020 г. № 16 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами местного самоуправления». (Зарегистрировано в Минюсте России 12 февраля 2020 г. № 57475). - Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 12 февраля 2020 г.

Постановление Совмина СССР от 29 июня 1984 № 683 «Об утверждении Положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов» // СП СССР. 1984. № 24. Ст. 127. (Утратил силу).

Письмо Минфина СССР от 19 декабря 1984 г. № 185 «Инструкция о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов». (Утратил силу).

Свод Законов Российской Империи (Электронный ресурс) // КонсультантПлюс. 2009. - <http://civil.consultant.ru/code/>.

Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» // СУ РСФСР. 1918. № 34. Ст. 456. (Утратил силу).

Постановление III сессии ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» // СУ РСФСР. 1922. № 36. Ст. 423. (Утратил силу).

Гражданский кодекс Р.С.Ф.С.Р. (Постановление ВЦИК от 11 ноября 1922 г.) // СУ РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904. (Утратил силу).

Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 15 февраля 1926 г. «Об отмене максимума наследования и дарения» // СУ РСФСР. 1926. № 10. Ст. 73.

(Утратил силу).

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию» // Ведомости ВС СССР. 1945. № 15. (Утратил силу).

Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11 июня 1964 г.) // Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407. (Утратил силу).

Материалы правоприменительной практики:

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 7.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 3.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Российская газета от 21 мая 2010 г. № 109.

Постановление Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» // «Экономика и жизнь», № 34, 31 августа 2012 г., (бухгалтерское приложение) - Приводится по СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» // «Бюллетень Верховного Суда РФ». 2015. № 12.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // «Бюллетень Верховного Суда РФ». 2016. № 5.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Бюллетень Верховного Суда РФ». 2019. № 7.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2019 № 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации» // «Бюллетень Верховного Суда РФ». 2019. № 10.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2020 г. № 45 «О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве». «Российская газета» от 15 января 2021 г. № 6.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2022 г. № 33 «О практике применения судами норм о компенсации морального вреда» // «Бюллетень Верховного Суда РФ». 2023. № 2.

Методические рекомендации по удостоверению завещаний и

наследственных договоров (утв. решением Правления ФНП от 02 марта 2021 г., протокол № 03/21).

Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (утв. решением Правления ФНП от 25 марта 2019 г., протокол № 03/19).

Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания (утв. Решением Правления ФНП от 01-02 июля 2004 г., Протокол № 04/04) // Нотариальный вестник. 2004. № 9.

Методические рекомендации по теме «О наследовании долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью» (утв. на заседании Координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО, С-К ФО, ЦФО РФ 28 - 29 мая 2010 г.) // Нотариальный вестник. 2011. № 2.

Письмо ФНП от 02 марта 2022 г. № 1176/03-16-3 «О совершении сделок (операций) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации» // Приводится по СПС «КонсультантПлюс».

Письмо ФНП от 29 августа 2018 г. № 4299/03-16-3 «О порядке учреждения нотариусами наследственных фондов» // Приводится по СПС «КонсультантПлюс».

Письмо ФНП от 15 декабря 2017 г. № 5447/03-16-3 «Об установлении единообразной практики при оформлении наследственных прав в случае открытия двух наследственных дел на территории Республики Крым и в другом субъекте Российской Федерации» // Приводится по СПС «КонсультантПлюс».

Письмо ФНП от 23 октября 2017 г. № 4571/06-19 «Об оказании содействия в розыске завещания при оформлении наследственных прав» // Приводится по СПС «КонсультантПлюс».

Письмо ФНП от 05 мая 2017 г. № 1927/06-16-1 «О наследовании государственных наград, почетных и памятных знаков» // Приводится по СПС «КонсультантПлюс».

Письмо ФНП от 11 марта 2016 г. № 749/03-16-3 «Об объеме сведений, которые нотариус или нотариальная палата субъекта Российской Федерации в рамках наследственного дела вправе сообщать третьим лицам» // Приводится по СПС «КонсультантПлюс».

Письмо ФНП от 26 июля 2013 г. № 1605/06-09 «О принятии нотариусом мер по охране наследственного имущества» // Нотариальный вестник. 2014. № 1.

Письмо ФНП от 22 июля 2013 г. № 1583/06-13 «О наследовании недвижимого имущества, находящегося в Российской Федерации» // Нотариальный вестник. 2014. № 1.

Письмо ФНП от 18 июня 2013 г. № 1334/06-09 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» // Приводится по СПС «КонсультантПлюс».

Письмо ФНП от 06 июня 2013 г. № 1284/06-09 «Об оформлении наследственного имущества, находящегося в индивидуальном банковском

сейфе» // Приводится по СПС «КонсультантПлюс».

Письмо ФНП от 30 мая 2013 г. № 1216/06-09 «Об ознакомлении с материалами наследственного дела наследников» // Приводится по СПС «КонсультантПлюс».

Письмо ФНП от 17 марта 2008 г. № 470/05-08 «О некоторых вопросах, возникающих при выдаче свидетельства о праве на наследство на выморочное имущество в виде жилого помещения, переходящего в порядке наследования по Закону в собственность муниципального образования» // Приводится по СПС «КонсультантПлюс».

Письмо Минюста России от 18 мая 2017 г. № 12-59118/17 «О наследовании наград СССР» // Приводится по СПС «КонсультантПлюс».

Письмо ФНС России от 10 сентября 2014 г. № СА-4-14/18249@ «О статусе юридических лиц, созданных по законодательству Украины, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ, а также о способах их идентификации» // Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение) от 26 сентября 2014 г. № 38.

Письмо ФНС РФ от 04 декабря 2008 г. № ШС-6-3/892 «О выморочном имуществе» // Приводится по СПС «КонсультантПлюс».

Письмо Банка России от 09 октября 2017 г. № 015-55/8106 «О запросах нотариусов, касающихся предоставления сведений о владении наследодателями ценными бумагами» // Приводится по СПС «КонсультантПлюс».

Информация Минюста России «Об оформлении наследственных прав в сложившихся условиях распространения новой коронавирусной инфекции» - Приводится по СПС «КонсультантПлюс» в соответствии с публикацией на сайте <https://minjust.ru/> по состоянию на 15 апреля 2020 г.

Основная литература

Режим доступа: [Инструкции по доступу к подписным электронным ресурсам и ресурсам локального доступа](#)

1. Крашенинников П.В. Наследственное право (Включая наследственные фонды, наследственные договоры и совместные завещания). – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2019. – 302 с. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

2. Наследственное право в нотариальной практике : учебно-методическое пособие / Булаевский Б.А., Елисеева А.А., Ермолова Е.В. [и др.]. – Москва : Проспект, 2021. – 120 с. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 71887> (дата обращения: 17.07.2024)

Дополнительная литература

Ко всем темам

1. Булаевский Б.А. Наследственное право. Тестовые задания : учебно-методическое пособие / отв. ред. Л.И. Красавчикова. – Москва : Проспект,

2021. – 80 с. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 70937> (дата обращения: 17.07.2024)

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право / Б.М. Гонгалов, Т.И. Зайцева, И.Е. Манылов [и др.] ; под ред. П.В. Крашенинникова. - М. : Статут, 2013. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 50853> (дата обращения: 17.07.2024)

3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации(постатейный). Ч. 3 : учебно-практический комментарий / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко [и др.] ; ред. А. П. Сергеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2016. – 384 с. – ISBN 978-5-392-20347-5. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 56688> (дата обращения: 17.07.2024)

4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части третьей (постатейный). – 4-е изд., испр. и доп. / отв. ред. Н.И. Марышева, К.Б. Ярошенко. – М. : КОНТРАКТ, 2014. – URL: [СПС ГАРАНТ](#) (дата обращения: 17.07.2024)

5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. – М. : Юрайт, 2004. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

6. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о нотариате (постатейный) / В.В. Аргунов, Т.А. Арчугова, А.В. Бегичев [и др.] ; под ред. К.А. Корсика. – М. : Фонд развития правовой культуры, 2018. – 560 с. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

7. Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110-1185, 1224 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / отв. ред. Е.Ю. Петров. - М. : М-Логос, 2018. – 656 с. (Комментарии к гражданскому законодательству #Глосса.). – ISBN 978-5-9500177-7-3. – URL: <http://m-lawbooks.ru/index.php/product/nasledstvennoe-pravo-postateynyiy-kommentariy-k-statyam-1110-1185-1224-grazhdanskogo-kodeksa-rossiyskoy-federatsii-pod-obshhey-redaktsiey-e-yu-petrova/> (дата обращения: 17.07.2024)

К теме История отечественного наследственного права.

1. Абраменков М.С. Наследственное право России в 1835 - 1917 гг. // Наследственное право. – 2011. – № 4. – С. 3 - 8. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

2. Барон Ю. Система римского гражданского права. Выпуск первый. Книга I. - С.-Петербург, 1909. – URL: [СПС ГАРАНТ](#) (дата обращения: 17.07.2024)

3. Бугаевский А.А. Советское наследственное право. – Одесса, 1926. – URL: https://rusneb.ru/catalog/000202_000006_141013%7CBD3F4F6D-EC63-4DDC-8181-4CDAD517B403/ (дата обращения: 17.07.2024)

4. Дернбург Г. Пандекты. Том III (книги IV и V). Семейственное и наследственное право. / Перевод с последнего (7) немецкого издания А.Г. Гойхбарга и Б.И. Элькина, под редакцией А.С. Кривцова. С.-Пб., 1911. – URL: [СПС ГАРАНТ](#) (дата обращения: 17.07.2024)

5. Законы гражданские (Св. Зак. т. X, ч.1). Практический и теоретический комментарий. Под ред А.Э. Вормса и В.Б. Ельяшевича. Выпуск третий. (О порядке приобретения и укрепления прав на имущества в особенности. - Ст. 1222-1373). – М., 1914. – URL: [СПС ГАРАНТ](#) (дата обращения: 17.07.2024)
6. Курдиновский В.И. Договоры о праве наследования // Записки Императорского Новороссийского университета, юридического факультета. Вып. IX, под ред. А.П. Доброклонского. – Одесса, 1912. – 327 с. – URL: [СПС ГАРАНТ](#) (дата обращения: 17.07.2024)
7. Неволин К. История российских гражданских законов. Т. 3. – СПб., 1851. – URL: [СПС ГАРАНТ](#) (дата обращения: 17.07.2024)
8. Оршанский И.Г. Исследования по русскому праву обычному и брачному. – С-Пб, 1879. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 13395> (дата обращения: 17.07.2024)
9. Пахман С.В. Обычное гражданское право в России (юридические очерки). – С-Пб., 1879. – URL: [СПС ГАРАНТ](#) (дата обращения: 17.07.2024)
10. Пахман С.В. История кодификации гражданского права. В двух томах. С.-Пб., 1876. – URL: [СПС ГАРАНТ](#) (дата обращения: 17.07.2024)
11. Пестржецкий А. О дарении на случай смерти и об улиточных записях // Журнал гражданского и уголовного права. – С.-Пб. : С.-Петербургское юридическое общество, 1885. – кн. 2. – стр. 52-80. – URL: [СПС ГАРАНТ](#) (дата обращения: 17.07.2024)
12. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – Петроград : Право, 1917. – URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01004219457> (дата обращения: 17.07.2024). – URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004219457/ (дата обращения: 17.07.2024)
13. Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского права в России. - Ученые записки Императорского Казанского университета. 1892, кн.5 (с.49-124), кн. 6 (с.55-122); 1893, кн. 1 (с.117-164), кн.2 (с.1-49). (то же: М.: «Статут», 2003. (серия «Классика российской цивилистики»)). – URL: <https://megapro.msal.ru ... 15408> (дата обращения: 17.07.2024). – URL: <https://megapro.msal.ru ... 56430> (дата обращения: 17.07.2024).

К теме Общие положения о наследовании

1. Абраменков М.С. Понятие и сущность наследования // Наследственное право. – 2015. – № 1. – С. 3 - 6. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)
2. Актуальные вопросы наследственного права : сб. научных трудов / Ю.Б. Гонгалов, П.В. Крашенинников, И.Б. Миронов [и др.] ; под ред. П.В. Крашенинникова. – М. : Статут, 2016. – ISBN 978-5-8354-1227-3 . – URL: <http://znanium.com/catalog/product/1007101> (дата обращения: 17.07.2024)
3. Бегичев А.В. Принцип универсальности наследственного правопреемства в судебной практике // Наследственное право. – 2012. – № 1. – С. 5 - 7. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)
4. Бегичев А.В. К вопросу о критике сингулярного правопреемства в

наследственных правоотношениях / Бегичев А.В., Слуту П.Д. // Наследственное право. – 2021. – № 2. – С. 7 - 11. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

5. Булаевский Б.А. Гражданский оборот, наследство и динамика наследственных правоотношений // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2019. – N 6. – С. 46 - 48. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

6. Булаевский Б.А. К вопросу об ограничении наследственных прав // Наследственное право. – 2020. – № 4. – С. 3 - 7. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

7. Булаевский Б.А. Некоторые аспекты существования наследственных правоотношений в системе наследственного права // Наследственное право. – 2019. – N 3. – С. 8 - 12. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

8. Булаевский Б.А. Сроки существования наследственных прав // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2021. – № 2. – С. 48-50. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

9. Булаевский Б.А. К вопросу о связи норм семейного и наследственного права // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2023. – № 4. – С. 36 - 40. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

10. Булаевский Б.А. Неимущественные отношения в предмете наследственного права // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2023. – № 10. – С. 13-17. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

11. Долинская В.В. О тенденциях развития и проблемах наследственного права России // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2018. – № 10. – С. 3 - 13. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

12. Ермолова Е.В. Правовой статус наследника-банкрота: постановка проблемы // Наследственное право. – 2021. – № 3. – С. 2 - 7. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

13. Чельшев М.Ю. Межотраслевые связи гражданского права в сфере правового регулирования наследственных отношений // Наследственное право. – 2006. – № 1. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

14. Чепига Т.Д. Наследственное правопреемство: некоторые проблемы и решения // Цивилист. – 2009. – № 3. – С. 59 - 62. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

15. Яценко Т.С. Наследственное право в цифровую эпоху: вызовы и тенденции развития // Наследственное право. – 2020. – № 2. – С. 7 - 10. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

К теме Наследование по завещанию и по наследственному договору

1. Беляцкий С.А. Наследник и легатарий. (Доклад) // Труды юридического общества при Императорском С.-Петербургском университете. Том II. – С.-Пб., 1911. – С.1-19. – (Прения по докладу: там же, с. 1926). – URL: [СПС ГАРАНТ](#) (дата обращения: 17.07.2024)

2. Блинков О.Е. Наследственный договор как основание наследования в законодательстве стран дальнего и ближнего зарубежья // Наследственное право. – 2006. – № 2. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)
3. Блинков О.Е. Российский наследственный закон: что день грядущий нам готовит? // Наследственное право. – 2016. – № 1. – С. 3 - 5. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)
4. Боголепов Н. Формальные ограничения свободы завещаний в римской классической юриспруденции // Ученые записки Императорского Московского университета. (Отдел юридический). – Вып. I. – М., 1881. – URL: [СПС ГАРАНТ](#) (дата обращения: 17.07.2024)
5. Булаевский Б.А. Законность содержания завещания как условие его действительности // Наследственное право. – 2022. – № 2. – С. 15-17. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)
6. Булаевский Б.А. Тайна завещания и профессиональная тайна нотариуса: некоторые вопросы соотношения // Наследственное право. – 2022. – № 3. – С. 11-14. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)
7. Гонгало Б.М. Определение наследственной массы супругов в совместном завещании // Семейное и жилищное право. – 2019. – № 6. – С. 13 - 17. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)
8. Кархалев Д.Н. Наследственный договор // Нотариус. – 2020. – № 2. – С. 32 - 36. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)
9. Кирилловых А.А. Завещательное распоряжение в современном гражданском праве. – М. : Деловой двор, 2011. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)
10. Любавский А. Об упрощении внешней формы завещаний. – С.-Пб., 1865. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 14480> (дата обращения: 17.07.2024)
11. Михайлова И.А. Наследственный договор: достоинства и недостатки // Наследственное право. – 2018. – № 4. – С. 33 - 39. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)
12. Пестржецкий А. О дарении на случай смерти и об улиточных записях // Журнал гражданского и уголовного права. – 1885. – Кн. 2. – Стр. 52-80. – URL: [СПС ГАРАНТ](#) (дата обращения: 17.07.2024)
13. Харитонова Ю.С. Наследственный фонд. – М., 2020. – 56 с. Федеральная нотариальная палата: Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности).
14. Ходырева Е.А. Правовая природа наследственного договора // Хозяйство и право. – 2021. – № 3. – С. 101-113. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 70287> (дата обращения: 17.07.2024)
15. Ходырева Е.А. Спорные случаи признания акта принятия наследства недействительным // Нотариус. – 2021. – N 4. – С. 38 - 42. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 71551> (дата обращения: 17.07.2024)
16. Чашкова С.Ю. Сущность и пределы обоюдного усмотрения супругов при совершении ими совместного завещания и наследственного договора //

Наследственное право. – 2019. – № 4. – С. 27 - 31. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 58248> (дата обращения: 17.07.2024)

17. Шилов О.Ю. К вопросу о фактическом ограничении свободы завещания в пользу юридических лиц - не собственников // Гражданское право и современность : сборник статей, посвященный памяти М.И. Брагинского / С.С. Алексеев, Ф.О. Богатырев, Б.А. Булаевский [и др.] ; под ред. В.Н. Литовкина, К.Б. Ярошенко. – М. : Статут, 2013. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

18. Щенникова Л.В. Принцип свободы завещательных распоряжений и его развитие в нормах гражданского законодательства // Наследственное право. – 2016. – № 1. – С. 10 - 13. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

К теме Наследование по закону

1. Башмаков А.А. Право представления и поколенное преемство // Наследственное право. – 2010. – № 1. – С. 30 – 35 ; № 2. – С. 35 - 38. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (№1) (дата обращения: 17.07.2024). – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (№2) (дата обращения: 17.07.2024)

2. Булаевский Б.А. Наследственные права внуков // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2018. – N 10. – С. 29 - 32. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

3. Рихтер А.К. О необходимом наследовании. – С.-Пб., 1893. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 15599> (дата обращения: 17.07.2024)

4. Рязановский В.А. Преемство в линии восходящей по русскому праву. – Ярославль. – 1916. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 14117> (дата обращения: 17.07.2024)

К теме Принятие наследства и отказ от наследства

1. Абраменков М.С. Отказ от наследства в российском наследственном праве / Абраменков М.С., Блинков О.Е. // Наследственное право. – 2012. – № 4. – С. 25 - 29. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

2. Булаевский Б.А. Презумпции как средства правовой охраны интересов участников наследственных правоотношений // Наследственное право. – 2012. – № 1. – С. 7 - 12. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

5. Булаевский Б.А. Действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в российском законодательстве и правоприменительной практике // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. – 2018. – № 1. – С. 105-112. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=34868558> (дата обращения: 17.07.2024)

3. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс: Проблемы теории и практики. – Кишинев, 1973.

4. Смирнов С.А. Механизм фактического принятия наследства и его развитие в современной судебной практике // Наследственное право. – 2015.

– № 1. – С. 31 - 35. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

5. Тихомирова Л.В. Наследство: приобретение и защита прав, вопросы налогообложения / под ред. М.Ю. Тихомирова. – М. : Изд-во Тихомирова М.Ю., 2012. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

6. Ярошенко К.Б. О фактическом принятии наследства (проблемы применения п. 2 ст. 1053 ГК РФ) // Комментарий судебной практики / под ред. К.Б. Ярошенко. – М. : Юридическая литература, 2004. – (Вып. 10). – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

К теме Охрана наследственного имущества и управление им. Раздел наследства

1. Беспалов Ю.Ф. Дела о наследовании: некоторые спорные вопросы правоприменения / Ю.Ф. Беспалов, А.Ю. Беспалова. – М. : Проспект, 2014. – URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_007573034/ (дата обращения: 17.07.2024)

2. Наследование. Спорные вопросы правоприменения : научно-практ. пособие / Ю.Ф. Беспалов, А.Ю. Касаткина, З.В. Каменева. – 2-е изд. – М. : Проспект, 2017. – 239 с. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 56900> (дата обращения: 17.07.2024)

3. Блинков О.Е. Преимущественные права в наследственном праве России и зарубежных стран : монография / Блинков О.Е., Никольский С.Е. – М. : Юрист, 2006. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

4. Блинков О.Е. Общая собственность наследников: актуальные проблемы теории и практики / Блинков О.Е., Бутова Е.А. // Наследственное право. – 2015. – № 1. – С. 21 - 24. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

5. Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 26314> (дата обращения: 17.07.2024)

6. Остапюк Н.И. Доверительное управление наследственным имуществом // Нотариус. – 2006. – № 1. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

7. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И. В. Решетниковой. – 7-е изд., доп. и перераб. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2024. – 472 с. – ISBN 978-5-00156-077-7. – URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2114316> (дата обращения: 17.07.2024)

8. Харитонов Ю.С. Некоторые особенности доверительного управления наследственным имуществом // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 9. – С. 48 - 51. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

К теме Особенности наследования отдельных видов имущества

1. Бегичев А.В. Соотношение публичного и частного интереса при

переходе общественно значимого имущества по наследству. – М.: Юрист, 2017. – 160 с.

2. Белов В.А. Проблемы наследования бизнеса // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2015. – № 7. – С. 130 - 144. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

3. Блинков О.Е. Наследование драгоценных металлов на банковских вкладах и счетах // Наследственное право. – 2013. – № 4. – С. 25 - 27. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

4. Блинков О.Е. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию // Наследственное право. – 2013. – № 3. – С. 29 - 32. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

5. Боннер А.Т. Эхо войны. Споры о наградах // Закон. – 2014. – № 5. – С. 122 - 139. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

6. Булаевский Б.А. Посмертные режимы имущественных интеллектуальных прав // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2021. – № 5. – С. 12 - 15. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

7. Ермолова Е.В. К вопросу о порядке оформления наследственных прав в случае участия наследодателя в потребительском кооперативе // Нотариальный вестник. – 2021. – № 1. – С. 48 - 55. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

8. Кассо Л. Преемство наследника в обязательствах наследодателя. – Юрьев : Тип. К. Матисена, 1895. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 13448> (дата обращения: 17.07.2024)

9. Малеина М.Н. Спорные вопросы при передаче и использовании жилого помещения по завещательному отказу // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2009. – № 6. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

10. Михайлова И.А. Ответственность наследников по долгам наследодателя: отдельные аспекты // Наследственное право. – 2012. – № 1. – С. 23-29. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

11. Наследование жилых помещений // Крашенинников П. В. Жилищное право : учебное пособие. – 12-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2020. – 432 с. – ISBN 978-5-8354-1583-0. – Гл. 14. – С. 414 – 429. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1225710> (дата обращения: 17.07.2024)

12. Новопашина У.С. Имущественное право на погашение государственного внутреннего долга как объект наследования // Нотариус. – 2016. – № 2. – С. 22 - 29. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

13. Новоселова Л.А. Наследование прав на товарный знак // 20 лет Конституции Российской Федерации: актуальные проблемы юридической науки и правоприменения в условиях совершенствования российского законодательства : Четвертый пермский международный конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 18 - 19 октября 2013 г.) : избранные материалы / А.А.

Ананьева, В.К. Андреев, Л.В. Андреева [и др.] ; отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова. – М. : Статут, 2014. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 52343> (дата обращения: 17.07.2024)

14. Особенности наследования отдельных видов имущества : монография / И. З. Аюшеева, Б. А. Булаевский, В. В. Долинская. – Москва : Проспект, 2019. – 112 с. – ISBN 978-5-392-29719-1. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 66444> (дата обращения: 17.07.2024)

15. Харитонов Ю.С. Наследование имущества в крестьянском (фермерском) хозяйстве // Журнал российского права. – 2003. – № 9. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

16. Яценко Т.С. Наследование цифровых прав // Наследственное право. – 2019. – № 2. – С. 11 - 14. – URL: [СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 17.07.2024)

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно- информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания лично-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие

адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.
2	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

4	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
---	--------	-----------	---	---

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.;

				- № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.
--	--	--	--	--

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023

				г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.;

				- № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г. № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 г. с 03.07.2024 г. по 02.07.2025 г.
--	--	--	--	---

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.3. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия

6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт., ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.